

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI ANCASH – SEDE CHIMBOTE

EXPEDIENTE N° 0139-2026/PS0-INDECOPI-CHT

RESOLUCIÓN FINAL N° 0164-2026/PS0-INDECOPI-CHT

EXPEDIENTE : 0139-2026/PS0-INDECOPI-CHT
AUTORIDAD : ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI ANCASH - SEDE CHIMBOTE (OPS)
DENUNCIANTE : DELIA HUAYCHAJENA HUARAHUARA (SEÑORA HUAYCHAJENA)¹
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. (EL BANCO)²
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR MEDIDAS CORRECTIVAS GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Chimbote, 07 de julio de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 02 del 20 de mayo de 2026, se inició procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor³ (en adelante, el Código), debido a que no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar que los días 30 y 31 de marzo, 01, 02 y 03 de abril de 2026, se realicen cinco (05) operaciones por el importe total de S/ 15 000,00 con cargo a la Cuenta de Ahorros N° 215-94218713-0-12 de titularidad de la denunciante, pues no fueron realizados por su persona, y no corresponden a su comportamiento habitual, conforme al siguiente detalle:

Fecha	Detalle de transacción	Importe
30/03/2026	Retiro efectivo	S/ 3 000,00
31/03/2026	Retiro efectivo	S/ 3 000,00
01/04/2026	Retiro efectivo	S/ 3 000,00
02/04/2026	Retiro efectivo	S/ 3 000,00
03/04/2026	Retiro efectivo	S/ 3 000,00

2. El 01 de junio de 2026, el Banco presentó sus descargos, manifestando lo siguiente:
- (i) En el marco de la relación comercial existente entre los consumidores y las entidades del sistema financiero, se exige a estas la implementación de mecanismos de seguridad destinados a proteger las transacciones que realizan sus clientes evitando el uso indebido o fraudulento de las tarjetas de crédito o débito;

¹ DNI N° 29425397

² RUC N° 2010047218

³ **CODIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI ANCASH – SEDE CHIMBOTE

EXPEDIENTE N° 0139-2026/PS0-INDECOPI-CHT

- (ii) de acuerdo con lo dispuesto por en el artículo 23 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte de un usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas del sistema financiero serán responsables de demostrar que las operaciones fueron debidamente autenticadas y autorizadas;
 - (iii) las empresas del sistema financiero deben acreditar que, al momento de efectuarse una operación, verificaron la identidad del usuario mediante los mecanismos de autenticación previstos en la normativa aplicable. La sola realización de la operación no resulta suficiente para considerarla válidamente autorizada;
 - (iv) los cargos efectuados en una cuenta deben contar con la autorización del titular de la tarjeta y que el proceso de autenticación para realizar operaciones debe efectuarse conforme a las disposiciones previstas en el Reglamento de Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad. Por ello, para considerar válidamente autenticada una operación, la entidad financiera debe acreditar el cumplimiento de dichos mecanismos de autenticación y validación;
 - (v) la Sala Especializada en Protección al Consumidor ha precisado que no todas las vías mediante las cuales se realizan operaciones pueden ser consideradas como “canales digitales”; y el Reglamento de Ciberseguridad reserva dicha denominación para aquellos medios administrados por las propias entidades financieras que permiten el enrolamiento previo del usuario, como la banca móvil o la banca por internet;
 - (vi) el proceso de autenticación y autorización exigible dependerá del tipo de operación y del canal utilizado. Así, la autenticación puede realizarse mediante el uso de la tarjeta física, su representación digital o los datos asociados a esta; mientras que la autorización puede acreditarse mediante factores como la biometría, claves secretas o códigos de validación;
 - (vii) la SBS ha precisado, mediante el Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS y el Oficio N° 12512-2025-SBS, que el sistema de monitoreo de operaciones constituye una herramienta de gestión de riesgos de las entidades financieras y no forma parte del proceso de autenticación de las operaciones. En esa línea, la Resolución SBS N° 03289-2025 incorporó expresamente en el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito que el monitoreo no determina por sí solo la validez de una operación ni puede utilizarse para atribuir responsabilidad a la entidad financiera;
 - (viii) la evaluación de la responsabilidad de la entidad financiera debe realizarse conforme a las reglas de autenticación y autorización previstas en el Reglamento, siendo aplicable dicha normativa a las operaciones efectuadas entre el 30 de marzo y el 4 de abril de 2026, al haberse realizado con posterioridad a la entrada en vigor de la Resolución SBS N° 03289-2025;
 - (ix) respecto a los patrones de fraude, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas a implementar mecanismos de monitoreo que permitan detectar oportunamente operaciones sospechosas o compatibles con conductas fraudulentas; y,
 - (x) las operaciones cuestionadas no configuraron un patrón de fraude y que acreditará oportunamente que estas fueron realizadas observando las medidas de seguridad exigidas por la normativa aplicable.
3. Por Resolución N° 03 del 05 de junio de 2026, este OPS requirió al Banco presentar la siguiente información:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI ANCASH – SEDE CHIMBOTE

EXPEDIENTE N° 0139-2026/PS0-INDECOPI-CHT

“(…)

- (i) *Presentar los procedimientos con los que cuenta para verificar la veracidad de cada operación cuestionada en el presente procedimiento; asimismo, **deberá presentar los medios probatorios que acrediten que cada operación cuestionada se realizó con la tarjeta y demás mecanismos obligatorios para ser validada.***
- (ii) *Acreditar el enrolamiento (proceso de verificación de identidad) de Cuenta de Ahorros N° 215-94218713-0-12 de titularidad de la denunciante, conforme a lo dispuesto en el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, en cada operación cuestionada.*
- (iii) *Señalar cuáles son los factores de autenticación reforzada de naturaleza distinta e independiente contemplados en el literal j) del artículo 2 del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (modificado por la Resolución SBS N° 03797-2023) utilizados por su representada, en cada operación cuestionada.*
- (iv) *Detallar cuál es el código de autenticación y de uso único generado (mediante métodos criptográficos), a partir de los datos específicos de cada operación materia de denuncia.*
- (v) *Presentar el documento que acredite la notificación a la denunciante de los datos de cada operación exitosa.*
- (vi) *Presentar el estado de cuenta y/o movimientos de la Cuenta de Ahorros N° 215-94218713-0-12, correspondiente al periodo de abril 2026”*

4. Mediante escrito del 15 de junio de 2026, el Banco solicitó una prórroga de plazo para la atención de los requerimientos, la cual fue denegada a través de la Resolución N° 04 del 18 de junio de 2026.

5. El 03 de julio de 2026, el Banco presentó un escrito señalando lo siguiente:

- (i) Del reporte de las Winchas Auditoras, se demuestra que las operaciones fueron autorizadas con el uso conjunto de la tarjeta de débito del denunciante y el ingreso correcto de su clave secreta, lo cual se acredita con las glosas “VALIDACIÓN VISA CHIP” y “PIN ENTERED”, elementos determinantes para demostrar la validez de este tipo de operaciones;
- (ii) la clave secreta es de conocimiento exclusivo del tarjetahabiente, siendo él y no otra persona quien realizó la referida operación;
- (iii) en el reporte denominado “Detalle de la operación en cajero”, se aprecia el monto requerido, el cajero que dispensó dicho monto, la hora, número de tarjeta utilizada, entre otros;
- (iv) ratifica sus alegaciones referidas a que no se puede imputar responsabilidad a su representada por una transacción realizada con las tarjetas de crédito y/o débito sobre la base de una alegación de que dicha transacción no correspondía al patrón de consumo o comportamiento habitual del recurrente ni se puede concluir sobre la base de dicha alegación que la transacción cuestionada es inválida, inexistente o que no fue realizada por el recurrente;
- (v) la Sala ha sido clara al indicar que, a toda operación realizada con posterioridad al 20 de septiembre de 2025, fecha en la que entró en vigor la Resolución SBS N° 03289-2025 que establece que el patrón de consumo no determina la validez de las operaciones, le es aplicable dicha normativa;
- (vi) las operaciones objeto de denuncia se realizaron en los meses de marzo y abril de 2026, por lo que corresponde que el OPS analice el caso en base a

la normativa vigente y aplique lo dispuesto en la Resolución SBS N° 03289-2025;

- (vii) precisa que la operación cuestionada no superó el límite transaccional establecido por el Banco, el cual es de S/ 3 000,00 por día;
- (viii) el patrón de consumo no constituye un criterio determinante para evaluar la regularidad de las operaciones cuestionadas. Asimismo, se advierte que las operaciones denunciadas no superaron el límite transaccional establecido para el producto financiero, por lo que fue procesada dentro de los parámetros autorizados; y,
- (ix) se debe considerar que las operaciones materia de denuncia fueron realizadas con anterioridad al bloqueo de la tarjeta de la señora Huaychajena, ya que esta gestión se realizó el 3 de abril de 2026 a las 11:52:41.

II. ANÁLISIS

Marco legal aplicable

6. Artículo 19 del Código.

Presunta infracción a analizar

De las alegaciones del Banco respecto al Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS, ratificado por el Oficio N° 12512-2025-SBS del 6 de marzo de 2025, y la Resolución SBS N° 03289-2025

- 7. El Banco presentó un escrito solicitando que se considere lo señalado en el Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS, ratificado por el Oficio N° 12512-2025-SBS del 6 de marzo de 2025, así como la Resolución SBS N° 03289-2025, sosteniendo que el sistema de monitoreo constituye una herramienta de gestión de riesgos y que sus resultados no pueden ser utilizados para atribuir responsabilidad a las entidades financieras.
- 8. Al respecto, corresponde señalar que el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los consumidores se encuentra comprendido -de forma unívoca- por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial.
- 9. Cabe precisar que, en materia de productos y servicios financieros, el Código dispone una serie de obligaciones contenidas entre los artículos 82 y 90 del mencionado cuerpo legal, que deben ser cumplidas por las empresas supervisadas por la SBS, teniendo en cuenta las normas que dicha entidad emita en el marco de sus facultades regulatorias.
- 10. Con relación a los procedimientos iniciados a consecuencia de la interposición de una denuncia de parte, conviene destacar que, según el artículo 105 del Código, el Indecopi tiene competencia para conocer tales defraudaciones de expectativas a fin de esclarecer la responsabilidad que pudiera o no mantener el proveedor reclamado por el consumidor respecto de cobros indebidos, falta de atención a los reclamos,

variaciones unilaterales y el condicionamiento del ejercicio del derecho a realizar pagos anticipados, entre otros.

11. Así, de conformidad con el artículo 81 del Código y el artículo 19 del Reglamento de Sanciones de la SBS, si bien esta última entidad tiene expresamente la competencia para sancionar patrones de conducta de las empresas del sistema financiero y de seguros (bancos y compañías de seguros) que vulneren las disposiciones contenidas en los anexos del Reglamento de Sanciones, lo cierto es que en tanto constituya una conducta transversal aplicada a una pluralidad de clientes, que evidenciara una afectación concreta y específica de los derechos de los consumidores, el Indecopi también posee competencia sobre las afectaciones individuales e, incluso, sobre las afectaciones a un grupo de consumidores identificados e individualizados.
12. Si bien el sistema de monitoreo constituye una herramienta de gestión de riesgos y control interno de la entidad financiera, ello no significa que la información generada por dicho sistema carezca de relevancia para evaluar las circunstancias concretas de una operación cuestionada por un consumidor.
13. Ahora bien, respecto al Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS, ratificado por el Oficio N° 12512-2025-SBS, así como a la Resolución SBS N° 03289-2025 invocados por el Banco, corresponde precisar que dichos pronunciamientos establecen que el sistema de monitoreo constituye una herramienta de gestión de riesgos y que, por sí solo, no forma parte del proceso de autenticación ni determina la validez de una operación. No obstante, ello no implica que las entidades financieras queden exentas del cumplimiento de las demás medidas de seguridad previstas en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, tales como la adopción de mecanismos de alerta y bloqueo preventivo cuando se detecten operaciones sospechosas, las cuales continúan formando parte del deber de seguridad exigible al proveedor.
14. En tal sentido, el Indecopi no pretende ejercer facultades de supervisión o fiscalización que corresponden a la SBS, sino verificar si, en el caso concreto sometido a su conocimiento, el proveedor actuó conforme al deber de idoneidad previsto en el Código, tomando en consideración las obligaciones de seguridad establecidas en la normativa sectorial.
15. Por lo expuesto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por el Banco en este extremo, toda vez que no desvirtúan la competencia del Indecopi para analizar, en el caso concreto, el cumplimiento del deber de idoneidad y de las medidas de seguridad exigibles conforme a la normativa sectorial aplicable.

Sobre el deber de idoneidad

16. El artículo 18 del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe⁴.

4 LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Artículo 18.- Idoneidad

17. Por su parte, el artículo 19 del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado⁵. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones informadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.
18. El artículo 104 del Código⁶ establece que la atribución de responsabilidad al proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la carga de la prueba⁷; es decir, primero corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio y luego será el proveedor quien debe demostrar que aquel defecto no le es imputable debido a la existencia de circunstancias que lo eximen de responsabilidad.
19. La señora Huaychajena denunció al Banco porque no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar que los días 30 y 31 de marzo, 01, 02 y 03 de abril de 2026, se realicen cinco (05) operaciones por el importe total de S/ 15 000,00 con cargo a su Cuenta de Ahorros N° 215-94218713-0-12, pues no fueron realizados por su persona, y no corresponden a su comportamiento habitual, conforme al siguiente detalle:

Fecha	Detalle de transacción	Importe
30/03/2026	Retiro efectivo	S/ 3 000,00
31/03/2026	Retiro efectivo	S/ 3 000,00
01/04/2026	Retiro efectivo	S/ 3 000,00
02/04/2026	Retiro efectivo	S/ 3 000,00
03/04/2026	Retiro efectivo	S/ 3 000,00

20. Obran en el expediente, los movimientos de la Cuenta de Ahorros N° 215-94218713-0-12 de titularidad del denunciante, correspondiente a los periodos marzo y abril de 2026, de cuya revisión se verifican los cargos por las cinco (5) operaciones cuestionadas de S/ 3 000,00 cada una, realizadas el 30 y 31 de marzo, 01, 02 y 03 de abril de 2026, conforme se muestra a continuación:

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

5 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

6 **CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

7 **CÓDIGO PROCESAL CIVIL**

Artículo 196.- Carga de la prueba. - Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI ANCASH – SEDE CHIMBOTE

EXPEDIENTE N° 0139-2026/PS0-INDECOPI-CHT

Estado de Cuenta de Ahorros Cuenta Digital BCP				
HUYCHAJENA HUARAHUARA DELIA		PAGINA	3	DE 3
CA.ROMA N.214 0 URB.JORGE CHAVEZ		CODIGO DE CUENTA	215-94218713-0-12	MONEDA
PAUCARPATA-AREQUIPA		SOLES		
AREQUIPA-AREQUIPA (98SD8K) 215		FECHA DE ESTADO DE CUENTA		
220,507		DEL 01/03/26 AL 31/03/26		
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
28MAR	28MAR	Pago YAPE a 215772	2.00	
28MAR	28MAR	Pago YAPE a 215772	13.00	
29MAR	29MAR	Pago YAPE a 215012	10.00	
30MAR	30MAR	Pago YAPE a 215772	3.00	
30MAR	30MAR	Pago YAPE a 215737	15.00	
30MAR	30MAR	Pago YAPE a 215012	2.00	
30MAR	30MAR	RETIRO AG 999156	100.00	
30MAR	30MAR	TRANSF. BCO. SCOTIAB		3,000.00
30MAR	30MAR	DEPOSITO EFECTIVO		2,700.00
30MAR	30MAR	RETIRO EFECTIVO	3,000.00	
30MAR	30MAR	IMPUESTO ITF	0.40	
30MAR	30MAR	ABON PLIN-Benjamin		100.00
31MAR	31MAR	RETIRO EFECTIVO	3,000.00	
31MAR	31MAR	IMPUESTO ITF	0.40	

Cuentas	
Ahorro Soles	
21594218713012	
CC: 00221519421871301227	
Disponibilidad	
S/ 2,262.24	
RETIRE EFECTIVO	S/ -3,000.00
3 Abril	
IMPUESTO ITF - LEY	S/ -0.15
3 Abril	
RETIRE EFECTIVO	S/ -3,000.00
2 Abril	
RETIRE EFECTIVO	S/ -3,000.00
1 Abril	

21. De acuerdo con lo denunciado por la señora Huaychajena y de la imputación efectuada al Banco, este OPS realizará un análisis de las medidas de seguridad adoptadas por la entidad financiera, en torno a las operaciones no reconocidas. En tal sentido, **primero se verificará el monitoreo y detección de operaciones inusuales**, una vez superada esta evaluación, se analizará si la operación fue debida, en la medida que cumplió con los requisitos de validez correspondientes.

Respecto al comportamiento habitual de la denunciante

22. El numeral 5 del artículo 2 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito - aprobado por Resolución SBS 6523-2013 y posteriormente modificada por Resolución SBS 5570-2019 (en adelante, el Reglamento), define que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.
23. Por su parte, el artículo 17 del mismo Reglamento establece lo siguiente:

“(…)

Artículo 17. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

- 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.**
 - 2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.**
 - 3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones”**
24. La finalidad del artículo 17 del Reglamento descansa en la protección de los usuarios frente al cargo de transacciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito, a partir de, entre otros aspectos, la revisión del movimiento histórico de transacciones en las respectivas cuentas, lo cual evidentemente involucra el análisis de operaciones que permitan a la empresa supervisada generar razonablemente un patrón de consumo respecto al uso de dicho producto por parte de su cliente.
25. Como se aprecia, la normativa sectorial exige que el patrón de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo, debe responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica del usuario.
26. Obran en el expediente los movimientos de la Cuenta de Ahorros N° 215-94218713-0-12 de los cuales se verifica el patrón de consumo de la denunciante de los meses de marzo 2025 a febrero 2026, respecto a las operaciones con montos más elevados en cada periodo, previos a la realización de las operaciones cuestionadas, conforme se muestra a continuación:

Periodo	Descripción	Monto
17 de marzo 2025	IZI*DELTA QUIMICA	S/ 106,00
25 de abril 2025	Pago YAPE a 215798	S/ 300,00
16 de mayo 2025	Pago YAPE a 215787	S/ 860,00
09 de junio 2025	RETIRO AG 988421	S/ 498,00
19 de julio 2025	RETIRO AG 993301	S/ 240,00
27 de agosto 2025	RETIRO AG 988421	S/ 450,00
20 de septiembre 2025	Pago YAPE a 215907	S/ 100,00
28 de octubre 2025	FARMACIA CRUZ MILA	S/ 115,00
18 de noviembre 2025	RETIRO AG 987684	S/ 100,00
03 diciembre 2025	Pago YAPE a 215040	S/ 125,00
21 de enero 2026	Pago YAPE a 215787	S/ 100,00
28 de febrero 2026	Pago YAPE a 215998	S/ 100,00

27. De la reproducción de la anterior imagen, se advierte lo siguiente:
- (i) La señora Huaychajena realizaba retiros a través de agentes (RETIRO AG), pero no efectuaba retiros frecuentes en efectivo; y,
 - (ii) el importe más elevado realizado en una sola operación asciende a S/ 860,00 de fecha 16 de mayo de 2025.
28. Respecto de la primera operación cuestionada por el monto de S/ 3 000,00 se advierte que, al compararla con las transacciones realizadas en meses anteriores, esta no se encuentra dentro del patrón de consumo habitual de la señora Huaychajena, toda vez que: (i) el importe es inferior a los registrados previamente en su historial, donde se identificaron operaciones de montos claramente inferiores,



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI ANCASH – SEDE CHIMBOTE

EXPEDIENTE N° 0139-2026/PS0-INDECOPI-CHT

- los cuales oscilaban entre S/ 100,00 y S/ 860,00; y, (ii) el canal utilizado corresponde a retiros en efectivo, modalidad que la denunciante no solía emplear para efectuar disposiciones de efectivo.
29. En atención a lo antes expuesto; este OPS considera que, la primera operación cuestionada superó evidentemente el historial de consumo registrado previamente por la denunciante, motivo por el cual se concluye que el Banco se encontraba obligado a detectar la operación objeto de análisis como inusual o sospechosa al comportamiento habitual de consumo de la cliente.
30. En ese sentido, se determina que el Banco se encontraba obligado a levantar una alerta por uso irregular o sospechoso de la cuenta de ahorros de la denunciante; sin embargo, no lo hizo.
31. Ahora bien, la Sala a través de la Resolución N° 2293-2024/SPC-INDECOPI, realizó un cambio de criterio, considerando que las entidades financiera deben contar con mecanismos tecnológicos para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, es decir que se encuentren dentro de su comportamiento habitual de consumo y que hayan sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de operación.
32. Siguiendo la línea de la Sala, ha dispuesto en aquellos casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, no será necesario verificar si, en la realización de dicha operación, concurrieron los requisitos de validez necesarios para su autorización, pues con lo primero bastará para tener por acreditada la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de esta operación y las posteriores.
33. En el presente caso, se verificó que la primera operación cuestionada de S/ 3 000,00 correspondía a una operación inusual en el patrón de consumo de la denunciante, por lo que, se debió generar una alerta en los sistemas del denunciado, a fin de que este adopte las medidas de seguridad necesarias para evitar que se cargue en la cuenta de ahorros, la transacción discutida y se continúen realizando las siguientes operaciones; sin embargo, el Banco no acreditó haber adoptado tales medidas; por lo que, se acredita que la primera operación de S/ 3 000,00, así como, los siguientes cuatro (4) operaciones de S/ 3 000,00 cada una resultan ser indebidos.
34. Por tanto, corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta contra el Banco por infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código, al haberse acreditado que no adoptó medidas de seguridad para evitar que se realicen operaciones fraudulentas por el importe total de S/ 15 000,00 con cargo a la Cuenta de Ahorros N° 215-94218713-0-12, pues no fueron realizadas por su persona y no corresponden a su comportamiento habitual; conforme el siguiente detalle:

Fecha	Detalle de transacción	Importe
30/03/2026	Retiro efectivo	S/ 3 000,00
31/03/2026	Retiro efectivo	S/ 3 000,00
01/04/2026	Retiro efectivo	S/ 3 000,00
02/04/2026	Retiro efectivo	S/ 3 000,00
03/04/2026	Retiro efectivo	S/ 3 000,00

Medida correctiva

35. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras⁸—las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior— y complementarias —que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
36. En el presente caso se ha acreditado que el Banco cometió infracciones al Código, en ese sentido, corresponde dictarles como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la denunciante el importe S/ 15 000,00 que corresponde a las cinco (5) operaciones no reconocidas.

⁸

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutivo dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- Reparar productos.
- Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.

Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez, que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

37. El Banco tiene la obligación de presentar ante el OPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo máximo de cinco (05) días, contados a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (01) a tres (03) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117 del Código⁹.
38. Este Órgano Resolutivo puede actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la presente Resolución; sin perjuicio del derecho que le asiste al denunciante de comunicar el incumplimiento del mandato¹⁰.

Graduación de la sanción

39. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, vigente a partir del 15 de junio de 2021, y aplicable a los procedimientos iniciados a partir de dicha fecha, la multa a imponer por infracciones al Código se calculará en base a la fórmula " $M = m \times F$ " donde "m" representa la multa base y "F" la sumatoria de los factores agravantes y atenuantes.
40. Siguiendo el orden previsto en la referida norma, corresponde establecer, en primer lugar, la multa base para cuyo efecto se deberá determinar (i) el nivel de afectación en función al tipo de infracción, esto es, si es muy baja, baja, moderada, alta o muy alta; (ii) el tamaño del infractor, verificando, si a la fecha en que cometió la infracción tenía la condición de micro, pequeña, mediana o gran empresa; y, (iii) el periodo de duración de la infracción cometida, que podría ser hasta 24 meses.

9 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

10 DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutivo que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

40.2 En caso el obligado no acredite el cumplimiento de algún mandato de medida correctiva o medida cautelar, el órgano resolutivo que actúa como primera instancia, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos (2) días hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutivo procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

40.4 En aquellos casos en que el obligado apercibido acredite el cumplimiento del mandato, el órgano resolutivo debe comunicar tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento en vía de ejecución por incumplimiento de medidas correctivas o cautelares, previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

- (i) **Nivel de afectación:** La infracción cometida está referida a que el Banco permitió que se realicen operaciones fraudulentas por el monto total de S/ 15 000,00 los cuales fueron cargados indebidamente en la Cuenta de Ahorros N° 215-94218713-0-12 de titularidad de la denunciante, cuya suma asciende en S/ 15 000,00

Se determina que el tipo de afectación es "alta", según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo 032-2021-PCM; toda vez que el importe cuestionado es S/ 15 000,00 (superior a 2 UIT).

- (ii) **Tamaño del infractor:** El artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, norma modificada por la Ley 30056, prevé que la condición de micro, pequeña, mediana y gran empresa se obtiene a partir de las ventas anuales (microempresa: ventas anuales de 1 a 150 UIT; pequeña empresa: ventas anuales de 150 a 1 700 UIT; mediana empresa: ventas anuales de 1 700 a 2 300 UIT; y, si las ventas anuales superan las 2 300 UIT se trata de una gran empresa.

De acuerdo con la información económica reportada por el denunciado ante la Superintendencia de Mercados y Valores, en particular, su estado de resultados correspondiente al ejercicio 2025 (año anterior a la fecha de comisión de la infracción), se verifica que sus ventas anuales superaron las 2 300 UIT, considerando para este cálculo la UIT fijada para el 2025 (S/ 5 350,00); por lo que, se ha acreditado su condición de Gran empresa.

Considerando el nivel de afectación y el tamaño del infractor, el valor preestablecido conforme al cuadro 18 previsto en el Decreto Supremo 032-2021-PCM es de 4,01.

- (iii) **Periodo de duración de la infracción:** La infracción se cometió en un solo acto, dada su naturaleza instantánea; por lo que, el factor de duración conforme al valor preestablecido en el cuadro 23 del Decreto Supremo 032-2021-PCM es 1. Al multiplicar el monto preestablecido (4,01) por el factor de duración (1), se determina que la multa base es de 4,01 UIT.

41. Definida la multa base, corresponderá establecer el factor "F", para lo cual se podrán considerar las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el Código, cuyos valores preestablecidos se han recogido en el cuadro 2 del Decreto Supremo 032-2021-PCM. Como las circunstancias atenuantes (AT) solo pueden reducir la multa base hasta en un 50%, es decir, la mitad (el valor en este caso es 0,5); y, las circunstancias agravantes (AG) solo pueden incrementarla hasta en un 100%, es decir, el doble (el valor en este caso es 2,0); el resultado total de sumar los valores asignados a cada circunstancia no podrá exceder dichos topes. En el presente caso, este OPS no verifica la existencia de circunstancias atenuantes ni agravantes.
42. Por tanto, corresponde sancionar al Banco con multa de 4,01 UIT por infracción al artículo 19 del Código.

Costas y costos del procedimiento

43. El artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi¹¹ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
44. El Banco deberá cumplir de manera solidaria, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00¹².
45. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, el interesado podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

III. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Sancionar a Banco de Crédito del Perú S.A. con multa de 4,01 UIT¹³ por haber incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que no adoptó medidas de seguridad para evitar que se realicen operaciones fraudulentas por el importe total de S/ 15 000,00 con cargo a la Cuenta de Ahorros N° 215-94218713-0-12, pues no fueron realizadas por su persona y no corresponden a su comportamiento habitual; conforme el siguiente detalle:

Fecha	Detalle de transacción	Importe
30/03/2026	Retiro efectivo	S/ 3 000,00
31/03/2026	Retiro efectivo	S/ 3 000,00
01/04/2026	Retiro efectivo	S/ 3 000,00
02/04/2026	Retiro efectivo	S/ 3 000,00
03/04/2026	Retiro efectivo	S/ 3 000,00

SEGUNDO: Requerir a Banco de Crédito del Perú S.A. el cumplimiento espontáneo de la multa¹⁴, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 194 del Texto

¹¹ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicarlas multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. (Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

¹² Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

¹³ Dicha cantidad deberá ser abonada en la Tesorería del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI - sito en Calle La Prosa 104, San Borja.

¹⁴ Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación y Banco de Crédito del Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)
1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". 2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. 3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagos y transferencias. 2. Seleccionar pago de servicios. 3. Seleccionar Instituciones (Indecopi). 4. Seleccionar el concepto de pago (multas). 5. Ingresar el número de CUM. 6. Ingresar el monto a pagar.

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI ANCASH – SEDE CHIMBOTE

EXPEDIENTE N° 0139-2026/PS0-INDECOPI-CHT

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General¹⁵, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo¹⁶. El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113 del Código de Protección y Defensa del Consumidor¹⁷.

TERCERO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A. como medida correctiva que en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la denunciante el importe S/ 15 000,00 que corresponde a las cinco (5) operaciones no reconocidas.

Banco de Crédito del Perú S.A. deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días, contados a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117 del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

CUARTO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A. al pago solidario de las costas del procedimiento y disponer que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas de esta instancia a la denunciante ascendente a S/ 36,00, sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de las solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 32.1 de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi Ancash –Sede Chimbote en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁸, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁹.

¹⁵ Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

¹⁶ El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

¹⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 113.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

¹⁸ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32. Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG.

¹⁹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL** aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI ANCASH – SEDE CHIMBOTE

EXPEDIENTE N° 0139-2026/PS0-INDECOPI-CHT

SEXTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34 de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI²⁰, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

SÉPTIMO: Disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119²¹ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

CYNTHIA RAMÍREZ MEDINA

Jefe

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor del Indecopi Ancash – Sede Chimbote (i)²²**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

- 20 **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

- 21 **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

- 22 De conformidad con lo dispuesto en el Memorándum N° 000644-2025-CHT/INDECOPI del 22 de agosto de 2025